

0001512-50.2017.8.26.0219

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Vanêssa Christie Enande

Comarca: Guararema

Foro: Foro de Guararema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... MICKAEL MELO GONÇALVES NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 27 de maio de 2017, por volta das 12:30 horas, na Rua Doutor Falcão, sem número, bairro Nogueira, nesta Comarca, subtraiu para si, mediante grave ameaça contra henrique Willian ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guararema

Foro de Guararema

Vara Única

Rua Expedicionário Brasílio Pinto de Almeida, 42, Guararema-SP - cep 08900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001512-50.2017.8.26.0219 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001512-50.2017.8.26.0219

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 185/2017 - Delegacia de Polícia de Guararema, 718/2017 - Delegacia de Polícia de Guararema, 02.08.2017 - Delegacia de Polícia de Guararema

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Erick Mickael Melo Gonçalves Nascimento

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanêssa Christie Enande

Vistos.

ERICK MICKAEL MELO GONÇALVES NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 27 de maio de 2017, por volta das 12:30 horas, na Rua Doutor Falcão, sem número, bairro Nogueira, nesta Comarca, subtraiu para si, mediante grave ameaça contra henrique Willian Lopes dos Santos, criança de 11 anos na época dos fatos, um aparelho de telefonia celular marca Motorola.

A denuncia foi recebida às folhas 93.

O réu foi citado (fls. 143 e apresentou resposta à acusação às folhas 151/154.

Declarada a revelia do acusado (fls. 225)

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada pela parte autora (fls. 284) .

Superada a fase das diligências, houve manifestação das partes.

O Ministério Público entendeu provados os fatos e pugnou pela condenação do réu, nos exatos termos da denúncia (fls. 289/290).

Por seu turno, a Defesa do acusado pugnou pela absolvição ante indícios insuficientes de autoria e materialidade (fls. 294/298).

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Acusa-se Erick Mickael Melo Gonçalves Nascimento da prática do crime previsto no artigo 157, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal.

A ação penal é improcedente.

Analisando o conjunto probatório, verifico que a prova produzida não autoriza a condenação do réu.

Durante a instrução, apenas uma testemunha foi inquirida.

A testemunha André Hernandes Salvador, ouvida em juízo, disse que se recordava dos fatos. Disse que os fatos ocorreram perto de uma câmera do centro de segurança do sistema integrado do município, que captou a imagem. Disse que, após alguns dias, a câmera analisou a mesma pessoa na região central da cidade e essa pessoa foi conduzida à Delegacia, ocasião em que foi fotografada e qualificada. Disse que abasteceram o registro fotográfico. Disse que, cerca de um mês e meio depois, o avô da criança foi até a delegacia registrar um roubo. Disse que a vítima estava perto da linha férrea quando foi abordada pelo roubador, que estava de bicicleta tipo caixara e disse que o acusado torceu o braço da criança e fugiu em direção ao bairro Morro Branco que é uma das saídas da cidade. Disse que foi feito o boletim de ocorrência e, posteriormente, a vítima foi encaminhada novamente para o plantão para elaboração de auto de reconhecimento. Disse que a imagem do menor confere com as imagens que eles tinham do roubo e posteriormente tentaram buscar Erick no endereço que ele tinha fornecido. Disse que ele não era conhecido no local. Disse que, em data posterior, receberam um ofício de localização dele e foi apurado que ele foi preso três vezes por furto, nas cidades de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo e Osasco. Disse que a última notícia que tem sobre o autor é que ele estava preso e não sabe dizer se no momento está solto (fls. 284).

O réu não foi interrogado em razão de sua revelia.

A vítima não foi localizada para ser ouvida em Juízo, para ratificar seu reconhecimento.

Desta forma, o conjunto probatório não se mostra seguro à condenação do réu.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e, em consequência, ABSOLVO ERICK MICKAEL MELO GONÇALVES NASCIMENTO, qualificado nos autos, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Expeça-se o necessário.

P.I.C.

Guararema, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA